

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1141/2538

นางวาสนา โรจนะสมบัติ
นายคณอง อินกลับ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินค่าเช่า จำเลยทั้งสองให้การว่าได้ชำระ
เงินให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว เท่ากับจำเลยทั้งสองยอมรับว่าเป็นหนี้ค่าเช่าตามที่โจทก์
ฟ้องจริง แต่ต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้ค่าเช่านั้นให้โจทก์หมดแล้ว จำเลยทั้งสองจึงมีภาระ
การพิสูจน์หรือมีหน้าที่นำสืบให้สมกับข้อต่อสู้ของตน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินค่าเช่า จำเลยทั้งสองให้การว่าได้ชำระ
เงินให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว เท่ากับจำเลยทั้งสองยอมรับว่าเป็นหนี้ค่าเช่าตามที่โจทก์
ฟ้องจริง แต่ต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้ค่าเช่านั้นให้โจทก์หมดแล้ว จำเลยทั้งสองจึงมีภาระ
การพิสูจน์หรือมีหน้าที่นำสืบให้สมกับข้อต่อสู้ของตน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายประพันธ์ ทรัพย์แสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ